

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 ramadan 1417 - 7 février 1997

140^{ème} année

N° 11

Sommaire

Lois

Loi n° 97-5 du 3 février 1997 , portant ratification de la convention arabe contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes	172
Loi n° 97-6 du 3 février 1997 , portant ratification d'une convention dans le domaine maritime, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Namibie	172
Loi n° 97-7 du 3 février 1997 , portant ratification d'un accord de coopération financière conclu le 15 novembre 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne	172
Loi n° 97-8 du 3 février 1997 , portant ratification d'un échange de notes en date du 16 octobre 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon relatif à l'octroi d'un prêt	172
Loi n° 97-9 du 3 février 1997 , portant ratification d'une convention de coopération maritime entre la République tunisienne et la République portugaise	172
Loi n° 97-10 du 3 février 1997 , portant approbation de l'octroi de la garantie de l'Etat au crédit objet du contrat conclu le 6 novembre 1996 entre l'Etat Tunisien en tant que garant et l'Office National de la Télédiffusion, d'une part et l'Institution Allemande de Développement "Kreditanstalt Für Wiederaufbau" (KfW), d'autre part pour le financement du projet d'extension du réseau national de la télédiffusion en faisceaux hertziens	173
Loi n° 97-11 du 3 février 1997 , portant promulgation du code de la fiscalité locale	173

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination de chefs de service	182
--------------------------------------	------------

Premier Ministère	
Nomination d'un directeur	182
Nomination d'un chef de bureau	182
Nomination d'un sous-directeur	182
Nomination d'un chef de bureau	182
Ministère de la Justice	
Nomination du premier président de la cour de cassation	182
Nomination d'un inspecteur général	182
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 1997, modifiant le règlement des retraites du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports	182
Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 janvier 1997, modifiant l'arrêté du 18 novembre 1978, relatif au régime complémentaire de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants	183
Ministère du Transport	
Décret n° 97-230 du 3 février 1997 , relatif à l'exonération des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne à l'aéroport international du 7 novembre de Tabarka et à l'aéroport international de Tozeur-Nefta	184
Nomination de directeurs	184
Nomination d'inspecteur en chef	184
Nomination d'un sous-directeur	184
Nomination d'un chef de service	184
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 97-228 du 27 janvier 1997 , portant majoration des taux de l'indemnité de rédaction allouée au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité	185
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 11 mai 1993, fixant les modalités de recrutement des rédacteurs généraux, des rédacteurs en chef, des rédacteurs principaux, des rédacteurs et des rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la propriété foncière	185
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 19 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs centraux de la conservation de la propriété foncière	186
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs à la conservation de la propriété foncière	186
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 22 février 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux à la conservation de la propriété foncière	187
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 22 février 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs de travaux à la conservation de la propriété foncière	187
Arrêtés du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de les arrêtés du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'inspection, de contrôleurs, de programmeurs et d'analystes à la conservation de la propriété foncière	188
Arrêtés du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 7 juillet 1995, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'agents de constatation et de préposés de la conservation de la propriété foncière	190

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 27 janvier 1997, portant délégation de signature	191
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en droit	192

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Tableau parcellaire	192
---------------------------	-----

Ministère du Commerce

Nomination d'un directeur	192
---------------------------------	-----

Ministère du Développement Economique

Nomination d'un contrôleur d'Etat auprès du centre national des technologies de l'environnement de Tunis	192
Nomination de membres au conseil d'administration de l'office de développement du sud	192

Loi n° 97-5 du 3 février 1997, portant ratification de la convention arabe contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adoptée,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifiée la convention arabe contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, annexée à la présente loi, ainsi adoptée par le conseil des ministres arabes de l'intérieur lors de sa 11ème session tenue à Tunis le 5 janvier 1994.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 janvier 1997.

Loi n° 97-6 du 3 février 1997, portant ratification d'une convention dans le domaine maritime, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Namibie (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifiée la convention dans le domaine maritime, annexée à la présente loi et conclue à Windhoek le 26 mai 1995, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Namibie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 janvier 1997.

Loi n° 97-7 du 3 février 1997, portant ratification d'un accord de coopération financière conclu le 15 novembre 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 janvier 1997.

Article unique - Est ratifié l'accord de coopération financière annexé à la présente loi, et conclu à Bonn le 15 novembre 1996, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-8 du 3 février 1997, portant ratification d'un échange de notes en date du 16 octobre 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon relatif à l'octroi d'un prêt (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Sont ratifiés l'échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon et les documents y relatifs, en date du 16 octobre 1996, annexés à la présente loi, et portant sur un prêt d'un montant de dix sept milliards trois cent trente trois millions (17.333.000.000) de yens japonais accordé par le fonds de coopération économique d'Outre-Mer à l'Etat Tunisien pour la contribution au financement de quatre projets concernant le domaine agricole et l'assainissement.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 janvier 1997.

Loi n° 97-9 du 3 février 1997, portant ratification d'une convention de coopération maritime entre la République tunisienne et la République portugaise (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifiée la convention de coopération maritime, annexée à la présente loi, et conclue à Tunis le 31 juillet 1995, entre la République Tunisienne et la République Portugaise.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 janvier 1997.

Loi n° 97-10 du 3 février 1997, portant approbation de l'octroi de la garantie de l'Etat au crédit objet du contrat conclu le 6 novembre 1996 entre l'Etat Tunisien en tant que garant et l'Office National de la Télédiffusion, d'une part et l'Institution Allemande de Développement "Kreditanstalt Für Wiederaufbau" (KfW), d'autre part pour le financement du projet d'extension du réseau national de la télédiffusion en faisceaux hertziens (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé le document en date du 26 décembre 1996, annexé à la présente loi et portant octroi de la garantie de l'Etat au crédit objet du contrat conclu à Tunis le 6 novembre 1996 entre l'Etat Tunisien en tant que garant et l'Office National de la Télédiffusion d'une part, et l'Institution Allemande de Développement "Kreditanstalt Für Wiederaufbau" (KfW), d'autre part, d'un montant de quatre millions quatre cent six mille huit cent trente neuf (4.406.839) deutsche mark pour le financement du projet de fourniture, d'installation et de mise en service des équipements nécessaires à la réalisation de liaisons de faisceaux hertziens numériques pour la télédiffusion.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 janvier 1997.

Loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est promulgué par la présente loi le code de la fiscalité locale.

Art. 2. - Les dispositions du présent code s'appliquent aux droits et redevances qui y sont prévus ou qui ont été institués ou seront institués par des lois spéciales au profit des collectivités locales.

Art. 3. - Les dispositions du présent code entrent en vigueur à compter du premier janvier 1997 et sont abrogés à compter de cette date tous les textes contraires et notamment :

- Le décret du 31 janvier 1887 relatif à la contribution des propriétaires riverains, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

- Le décret du 16 septembre 1902 relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

- les articles 1, 2, 6 et 9 du décret du 15 janvier 1914 relatif à la taxe d'abatage,

- l'article 2 et l'article 6 du décret du 15 janvier 1914 relatif à la taxe pour occupation temporaire de la voie publique,

- le décret du 15 janvier 1914 relatif à la taxe sur les véhicules, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

- le décret du 24 février 1914 relatif aux droits de voirie, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 décembre 1996.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 janvier 1997.

- le décret du 15 décembre 1919 relatif à la contribution foncière sur les terrains non bâtis, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

- le décret du 21 avril 1920 relatif à la taxe d'entretien et d'assainissement tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment le décret du 28 octobre 1948,

- le décret du 4 septembre 1947 relatif à la taxe de compensation tel que modifié et complété par les textes subséquents,

- le décret du 1er juin 1951 relatif à la taxe sur les spectacles, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

- Le décret du 22 mars 1956 relatif au "droit de licence", à la charge des titulaires de débits de boissons, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

- les articles 1, 5, 8, 9, 10 et 11 de la loi n° 71-41 du 28 juillet 1971 relatif au pesage et mesurage publics,

- la loi n° 75-39 du 14 mai 1975 relatif à la taxe sur les établissements à caractère industriel, professionnel ou commercial, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

- la loi n° 75-34 du 14 mai 1975 relative à la taxe hôtelière au profit des communes et des conseils de gouvernorats telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Art. 4. - les collectivités locales procèdent dans un délai d'une année à compter de la date de promulgation du code de la fiscalité locale, au recensement de tous les immeubles bâtis et des terrains non bâtis situés sur leur territoire.

Art. 5. - I - l'expression "taxe d'entretien et d'assainissement" et l'expression "taxe sur la valeur locative" figurant dans la législation en vigueur seront entendues "taxe sur les immeubles bâtis".

II - Les expressions "valeur locative" et "valeur locative des immeubles bâtis" figurant dans les textes relatifs au fonds national d'amélioration de l'habitat sont remplacées par l'expression "assiette de la taxe sur les immeubles bâtis".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

CODE DE LA FISCALITE LOCALE

CHAPITRE PREMIER

TAXE SUR LES IMMEUBLES BATIS

Section I

CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE

Article premier. - I - les immeubles bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales sont soumis à une taxe annuelle dénommée "taxe sur les immeubles bâtis", à l'exception des immeubles destinés à l'exercice des activités soumises aux taxes visées aux articles 35 et 41 du présent code.

II - La taxe sur les immeubles bâtis est due au premier janvier de chaque année sur les immeubles bâtis existant à cette date ainsi que sur les immeubles nouveaux, extension ou surélévations ou ceux qui deviennent durant l'année soumis à la taxe sur les immeubles bâtis suite au changement de leur affectation, et ce à compter de la date de réalisation des opérations précitées.

Art. 2. - La taxe sur les immeubles bâtis est due par le propriétaire de l'immeuble ou par l'usufruitier, et à défaut de propriétaire ou d'usufruitier connu, par le possesseur ou l'occupant de l'immeuble.

Art. 3. - Sont exonérés de la taxe :

- les immeubles bâtis appartenant à l'Etat, aux établissements publics à caractère administratif ou aux collectivités locales tant qu'ils ne sont pas loués,

- les mosquées, les immeubles bâtis réservés au culte et les zaouias,

- sous réserve de réciprocité, les immeubles bâtis appartenant à des Etats étrangers et destinés soit à abriter les services administratifs relevant des ambassades ou consulats, soit réservés au logement des ambassadeurs et consuls accrédités en Tunisie.

- Les immeubles bâtis appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsqu'ils sont destinés à abriter les services administratifs de ces organismes ou réservés au logement des chefs de missions accrédités en Tunisie,

- Les immeubles bâtis appartenant ou occupés sans contrepartie par des associations de bienfaisance ou de secourisme, ou des associations reconnues d'utilité publique, à condition qu'ils soient réservés à l'exercice de leurs activités.

SECTION 2

ASSIETTE ET TAUX DE LA TAXE

Art. 4. - I- La taxe sur les immeubles bâtis est assise sur la base de 2 pour-cent du prix de référence du mètre carré couvert fixé pour chaque catégorie d'immeubles visée au paragraphe II du présent article, multiplié par la superficie couverte de l'immeuble.

II - Les immeubles sont classés compte tenu de la superficie couverte comme suit :

Première catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte ne dépasse pas 100 mètres carrés,

Deuxième catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 100 mètres carrés et ne dépasse pas 200 mètres carrés,

Troisième catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 200 mètres carrés, et ne dépasse pas 400 mètres carrés.

Quatrième catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 400 mètres carrés.

Est considérée superficie couverte, la superficie construite à usage d'habitation sans tenir compte des vérandas non couvertes, des garages, des caves non aménagées pour l'habitat et des patios.

III - La superficie couverte est fixée par la collectivité locale sur la base de la déclaration prévue par l'article 14 du présent code et sur la base des informations dont elle dispose et, le cas échéant, sur la base d'une mesure sur place de la superficie de l'immeuble à la demande du contribuable. A défaut de tous ces éléments, l'immeuble est classé à la catégorie supérieure jusqu'à ce que le contribuable prouve le contraire.

IV - Un décret fixe, tous les trois ans, le minimum et le maximum du prix de référence du mètre carré construit pour chacune des catégories d'immeubles prévues au paragraphe I du présent article.

La collectivité locale fixe par arrêté motivé, dans ces limites, le prix de référence du mètre carré couvert, et ce sur la base de la nature des services rendus visés au paragraphe II de l'article 5 du présent code.

V - Au cas où l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis calculée conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article excède le montant du loyer des immeubles loués et assujettis à la législation relative au droit de maintien, la taxe sur les immeubles bâtis est due sur la base du montant du loyer.

Art 5 - I- Le taux de la taxe sur les immeubles bâtis est fixé sur la base du niveau des services prévus au paragraphe II du présent article, comme suit :

- 8 pour-cent pour les immeubles bénéficiant d'un ou de deux services,

- 10 pour-cent pour les immeubles bénéficiant de trois ou quatre services,

- 12 pour-cent pour les immeubles bénéficiant de plus de quatre services,

- 14 pour-cent pour les immeubles bénéficiant de plus de quatre services et de services autres que les services prévus au paragraphe II du présent article.

II - Les services visés au paragraphe I du présent article consistent :

- au nettoyage,
- à l'existence de l'éclairage public,
- à l'existence des chaussées goudronnées,
- à l'existence du dallage des trottoirs,
- à l'existence de réseaux d'évacuation des eaux usées,
- à l'existence de réseaux d'évacuation des eaux pluviales.

Art. 6. - I - Si un immeuble bâti est resté inoccupé pendant une année, le propriétaire peut obtenir, pour l'année suivante et après vérification par la collectivité locale concernée, un dégrèvement de 25 pour-cent du montant de la taxe sur l'immeuble au titre de l'année d'inoccupation. A cet effet, le propriétaire doit informer la collectivité locale concernée de l'inoccupation au moyen de déclarations à déposer dans les 15 premiers jours du premier, quatrième, septième et dixième mois de l'année de l'inoccupation.

Le dégrèvement ne peut être accordé que s'il a été justifié du paiement au profit de la collectivité locale des taxes dont le propriétaire est redevable.

II - Sont dégrévés totalement de la taxe sur les immeubles bâtis par les collectivités locales les contribuables à faible revenu et bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales.

III - Le dégrèvement prévu par les paragraphes I et II du présent article est accordé par arrêté du président de la collectivité locale sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale après avis de la commission de révision prévue à l'article 24 du présent code.

IV - Les conditions et les modalités d'application du dégrèvement sont fixées par décret.

Art. 7. - Pour l'application des articles 4, 5 et 6 du présent code, les collectivités locales procèdent tous les dix ans à un recensement de tous les immeubles bâtis situés dans leur circonscription y compris ceux visés par les articles 35 et 41 du présent code.

Les contribuables seront informés du commencement des opérations de recensement par voie d'affiches au siège de la collectivité locale, ou d'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens, au moins et ce 15 jours au moins, avant le commencement des opérations de recensement.

Art. 8. - Le contribuable est informé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis dont copie est signée par l'intéressé, du montant de la taxe due sur son immeuble avec mention des éléments ayant servi de base pour la détermination de la taxe ainsi que des délais impartis pour présenter les oppositions auprès de la commission de révision prévue par l'article 24 du présent code.

L'avis est envoyé à l'adresse du contribuable telle que déclarée conformément à l'article 14 du présent code, sauf si l'intéressé a demandé l'envoi à une autre adresse. A défaut, l'avis est envoyé à l'adresse de l'immeuble soumis à la taxe.

Art. 9. - La date de clôture des opérations de recensement sera annoncée par voie d'affiches au siège de la collectivité locale concernée ou d'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens au moins.

SECTION 3

RECouvreMENT

Art. 10. - le recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis est effectué par les receveurs des finances concernés, au moyen d'un rôle annuel établi par la collectivité locale et pouvant être mis à jour en cours d'année à l'occasion de chaque opération de contrôle visée à l'article 21 du présent code, et comportant les informations suivantes :

- nom, prénom et adresse du contribuable,
- situation de l'immeuble bâti et la taxe annuelle y afférente.

Le rôle devient exécutoire dès qu'il est revêtu de la signature du président de la collectivité locale et constitue un titre de perception de la taxe sur les immeubles bâtis pour toute la période couverte par le recensement, compte tenu des mises à jour et des ajouts apportés par la collectivité locale conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 21 du présent code.

Art. 11. - Les propriétaires indivis ou copropriétaires d'un immeuble imposable sont solidaires pour le paiement de la taxe sur les immeubles bâtis avec maintien du droit du recours contre les copropriétaires, de celui qui a payé à leur décharge.

Art. 12. - Les cohéritiers et les légataires sont solidaires pour le paiement de la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des

immeubles qui leur sont dévolus par suite de décès à moins qu'ils prouvent par les moyens légaux qu'ils ont renoncé à leur droit à l'héritage ou legs .

Art. 13. - les personnes redevables de la taxe sur les immeubles bâtis ne peuvent obtenir l'autorisation de bâtir que sur production d'une attestation délivrée par le receveur des finances justifiant du paiement de la taxe due par les intéressés .

Section 4 OBLIGATIONS

Art. 14. - Le contribuable est tenu de souscrire et de déposer auprès des services compétents des collectivités locales une déclaration selon un modèle fourni par l'administration en contre partie d'un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception durant les trente jours qui suivent le commencement des opérations du recensement. La déclaration comporte :

1) Nom, prénom, adresse du propriétaire ou de l'occupant ou du possesseur, le numéro de la carte d'identité nationale et la date de sa délivrance ou les éléments d'identification pour les personnes morales ,

2) La qualité du déclarant ,

3) La situation de l'immeuble bâti, rue et numéro,

4) La superficie totale de l'immeuble,

5) La superficie couverte telle que définie au paragraphe II de l'article 4 du présent code,

6) La composition de l'immeuble et ses dépendances,

7) L'affectation de l'immeuble.

Art. 15. - Les propriétaires sont tenus d'informer la collectivité locale concernée des nouvelles constructions ,des extensions, des surélévations, ou des immeubles dont la période d'inoccupation a pris fin ou qui sont devenus soumis à la taxe sur les immeubles bâtis, et d'une façon générale de tous les changements intervenus au niveau de la composition ou de l'affectation de l'immeuble au moyen d'une déclaration fournie par l'administration dans les trente jours qui suivent leur réalisation , la fin de leur inoccupation, ou leur entrée dans le champ d'application de la taxe sur les immeubles bâtis.

Art. 16. - Tout acquéreur d'un immeuble soumis à la taxe doit s'assurer que la taxe due sur l'immeuble jusqu'au jour de la vente a été acquittée. En cas de non paiement, l'acquéreur est solidaire avec le cédant pour le paiement de la taxe due avant le transfert de la propriété.

Cette obligation s'applique aux adjudicataires d'immeubles bâtis vendus par voie judiciaire.

Art. 17. - En cas de transfert d'une propriété, l'ancien propriétaire est tenu d'informer la collectivité locale concernée de ce transfert au moyen d'une déclaration fournie par l'administration contre récépissé ou par lettre recommandée. La déclaration n'est prise en considération que si elle est appuyée par une justification légale en bonne et due forme. L'ancien propriétaire est solidaire avec le nouveau propriétaire pour le paiement de la taxe due et afférente à la période comprise entre la date du transfert de la propriété et celle de la déclaration .

Art 18 - Il est interdit à toute personne habilitée à exercer les fonctions de rédacteurs d'actes, d'établir des actes concernant les immeubles soumis à la taxe sur les immeubles bâtis tant qu'on ne lui présente une attestation délivrée par la collectivité locale concernée justifiant le paiement de la taxe exigible à la date de la rédaction de l'acte. La dite attestation est mentionnée dans l'acte.

La personne habilitée à rédiger les actes est tenue solidairement avec les contribuables pour le paiement de la taxe en cas de manquement à cette obligation .

SECTION 5 SANCTIONS

Art. 19 - I - Les sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 1,25 pour-cent par mois ou fraction de mois de retard calculée à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel un avis du receveur des finances a

été notifié au contribuable selon les formes légales pour le paiement de la taxe à sa charge .

La pénalité n'est pas appliquée en cas de paiement de la taxe durant l'année de sa constatation .

II - Une pénalité de 25 dinars est applicable à tout contribuable qui n'a pas souscrit les déclarations prévues par les articles 14, 15 et 17 du présent code, ou a souscrit les déclarations insuffisantes ou inexactes. La pénalité n'est pas appliquée lorsque le contribuable procède à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à partir de la date de l'avis qui lui a été notifié dans les formes légales .

Art. 20. - Les pénalités visées au paragraphe II de l'article 19 du présent code sont recouvrées selon les modalités prévues par l'article 10 du présent code .

SECTION 6 CONTROLE

Art. 21. - Les collectivités locales peuvent contrôler les déclarations visées aux articles 14, 15 et 17 du présent code au moyen de tout document officiel ou par tout autre moyen de preuve admis par la loi .

A cet effet, elles peuvent demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis contre décharge signée par l'intéressé tout éclaircissement ou justification des critères ayant servi de base pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis .

A défaut de présentation des éclaircissements et justifications demandés, les collectivités locales peuvent appliquer les dispositions prévues par le paragraphe III de l'article 4 du présent code .

Les collectivités locales peuvent, en dehors des opérations de recensement , inscrire sur le rôle les immeubles qui n'yfigurent pas ou modifier l'assiette de la taxe pour les immeubles déjà enrôlés .

Sur la base des informations fournies par les agents des collectivités locales chargés du contrôle, il peut être procédé à l'établissement de nouvelles impositions, ou à la rectification du montant de la taxe initialement due.

dans les deux cas les contribuables sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis avec décharge signé par l'intéressé .

Art. 22. - Les officiers publics et les dépositaires d'archives sont tenus de communiquer aux agents des collectivités locales dûment habilités à cet effet sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour le contrôle des déclarations visées aux articles 14, 15 et 17 du présent code. Le droit de communication s'exerce sans déplacement des documents .

SECTION 7 CONTENTIEUX

Art. 23. - Les contribuables peuvent présenter leurs oppositions à la commission de révision prévue par l'article 24 du présent code, dans un délai d'un mois à partir du jour où ils ont pris connaissance du montant de la taxe due sur leurs immeubles conformément aux dispositions des articles 8 et 21 du présent code.

.Art. 24. - la commission de révision examine les oppositions dont elle est saisie par les contribuables. Cette commission est composée :

1) du président de la collectivité locale ou de son représentant,

2) de deux conseillers municipaux ou régionaux désignés par le président du conseil ,

3) du receveur des finances ou de son représentant ,

4) du secrétaire général ou son représentant sans droit au vote.

La commission siège sous la présidence du président de la collectivité locale ou de son représentant, ses décisions sont prises à la majorité de voix des membres présents, en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante .

Art 25 - Les oppositions soumises à la commission de révision doivent être formulées par écrit et accompagnées de toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services concernées des collectivités locales, contre remise d'un récépissé ou par lettre

recommandée avec accusé de réception. Il est statué sur toutes les oppositions après audition des contribuables préalablement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception .

En cas d'empêchement, le contribuable peut désigner un représentant. Le défaut de présence du contribuable ou de son représentant n'empêche la commission de révision de statuer sur les oppositions .

La commission de révision est tenue de notifier ses décisions aux intéressés au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'un avis avec récépissé signé par l'intéressé, et ce avant la clôture des opérations de recensement en ce qui concerne les oppositions formulées au cours des opérations de recensement, et dans un délai de deux mois à partir de la date des oppositions pour celles qui sont faites en dehors des opérations de recensement.

Art. 26. - Tout contribuable peut introduire un recours pour révision de la taxe auprès du tribunal cantonal territorialement compétent dans un délai de soixante jours à partir de la date de clôture des opérations de recensement visées à l'article 9 du présent code ou de l'expiration des délais prévus pour la notification des décisions de la commission de révision , pour les oppositions formulées en dehors des opérations de recensement prévues par l'article 25 du présent code .

Ledit recours ne sera recevable que si l'intéressé justifie avoir présenté à la commission de révision une opposition conformément aux conditions prévues par l'article 25 du présent code .

Le pourvoi en révision auprès du tribunal cantonal ne suspend pas le recouvrement de la taxe constatée, objet du litige .

Le jugement rendu par ledit tribunal est définitif.

SECTION 8 DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 27. - I - Les omissions constatées dans l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que les erreurs commises dans l'application des taux peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit l'année au titre de laquelle la taxe est due.

II - La prescription est interrompue par la notification d'un avis comportant le montant de la taxe effectivement due adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au moyen d'une copie de l'avis signé par l'intéressé ou par porteur de contrainte conformément aux dispositions du code des procédures civiles et commerciales .

Art. 28. - Peuvent faire l'objet de restitution les montants irrégulièrement ou indument perçus au titre de la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que les pénalités yafférentes après avoir déposé à cet effet une demande auprès de la collectivité locale concernée et ce jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle du paiement de l'indû ou du montant irrégulièrement perçu au titre de la taxe

La collectivité locale concernée est tenue de donner suite à la demande de restitution dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de sa déposition, le défaut de réponse dans le délai fixé par le présent article est considéré comme refus implicite de la demande de restitution .

Art. 29. - I - Est passible des peines prévues par l'article 254 du code pénal , toute personne appelée, selon ses fonctions ou attributions, à participer à l'établissement, au contrôle, à la perception et au contentieux de la taxe et qui divulgue un secret au sens de l'article précité .

II - Il est interdit aux agents des collectivités locales de délivrer aux contribuables des renseignements ou copies d'extraits des dossiers qu'ils détiennent à l'exception, de ceux concernant leur propre taxe .

CHAPITRE II TAXE SUR LES TERRAINS NON BATIS

SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE

Art. 30. - I - Les terrains non bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales, sont soumis à une taxe annuelle dénommée: " la taxe sur les terrains non bâtis"

II - La taxe sur les terrains non bâtis est due au premier janvier de chaque année, sur les terrains non bâtis existant à cette date et elle est également due sur Les terrains qui deviennent imposables à la taxe sur les terrains non bâtis au cours de l'année et ce, à partir de la date de leur entrée dans le champ d'application de la taxe .

Art. 31. - La taxe sur les terrains non bâtis est due par le propriétaire du terrain ou l'usufruitier et à défaut du propriétaire ou d'usufruitier connu, la taxe est due par le possesseur ou l'occupant.

Art. 32. - Sont exonérés de la taxe :

- Les terrains non bâtis enclos attenants à des immeubles et utilisés comme jardins pour ces immeubles ,

- Les terrains agricoles tels que définis par la législation en vigueur,

- Les terrains non bâtis enclos même isolés exploités dans une activité industrielle, commerciale ou professionnelle,

- Les terrains non bâtis appartenant à l'Etat , aux établissements publics à caractère administratif ou aux collectivités locales ,

- Les terrains non bâtis situés dans des zones frappées d'interdiction de construire,

- Les terrains non bâtis situés dans les zones industrielles, d'habitation, de tourisme et dans les zones prévues pour usage artisanal ou professionnel et lotis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur tant qu'ils n'ont pas fait l'objet de cession par le lotisseur.

- Les terrains situés à l'intérieur des périmètres de réserves foncières et des périmètres d'intervention foncière conformément à la législation et à la réglementation en vigueur .

SECTION 2 ASSIETTE ET TAUX DE LA TAXE

Art. 33. - La taxe est due au taux de 0.3 pour-cent de la valeur vénale réelle des terrains .

A défaut de valeur vénale visée au paragraphe premier du présent article , la taxe est due par mètre carré selon un tarif progressif tenant compte de la densité des zones urbaines délimitées par le plan d'aménagement urbain , cette taxe est fixée pour chaque zone par décret tous les trois ans .

SECTION 3 RECENSEMENT , CONTROLE, CONTENTIEUX ET SANCTIONS

Art. 34. - Les dispositions des articles 7 à 29 du présent code relatives au recensement, au recouvrement, aux obligations, au contrôle, à la constatation des infractions, au contentieux et aux sanctions sont applicables à la taxe sur les terrains non bâtis .

CHAPITRE III TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS A CARACTERE INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL

SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE

Art. 35. - La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est due par :

- Les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ,

- Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés,

- Les sociétés de personnes et les associations en participation exerçant une activité commerciale, ou une profession non commerciale .

La taxe est due même en cas d'exonération des personnes visées au présent article de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés .

Art. 36. - I - Sont exonérés de la taxe :

- Les personnes physiques et morales visées au paragraphe 6 de l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 45 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

- Les établissements touristiques soumis à la taxe hôtelière prévue par l'article 41 du présent code .

II - Les établissements bénéficiant d'un régime spécial en vertu de textes législatifs spéciaux ou en vertu de conventions particulières demeurent soumis aux dispositions les régissant .

SECTION 2

ASSIETTE DE LA TAXE

Art. 37. - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est calculée sur la base du chiffre d'affaires brut local réalisé par les établissements qui y sont soumis.

La taxe est calculée sur la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour les personnes physiques visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les établissements dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4 pourcent en vertu d'un texte réglementaire ou celles qui enregistrent une perte appuyée par une comptabilité conforme aux prescriptions du code de commerce .

SECTION 3

TAUX DE LA TAXE

Art. 38. - I - Le taux de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est fixé à 0.2 pour-cent.

Toutefois ce taux est fixé à 25 pour-cent en ce qui concerne les personnes visées au deuxième paragraphe de l'article 37 du présent code .

II - La taxe sur les établissements liquidée conformément aux dispositions de l'article 37 et du paragraphe premier du présent article, ne peut être inférieure à un minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement calculée sur la base de 5 pour-cent du prix de référence par mètre carré construit pour chaque catégorie d'immeubles, multiplié par la superficie couverte.

Le minimum est applicable aux établissements qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires .

Les immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement sont classés comme suit :

Première catégorie : immeuble destiné à un usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale ,

deuxième catégorie : immeuble en construction légère destiné à l'exercice d'une activité industrielle ,

troisième catégorie : immeuble en béton destiné à l'exercice d'une activité industrielle ,

quatrième catégorie: immeuble dont la superficie couverte dépasse 5000 mètres carrés et destiné à l'exercice d'une activité industrielle .

Pour l'application du présent paragraphe, le montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles est fixé par décret tous les trois ans .

III - La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel ne peut excéder un maximum qui sera fixé par décret.

Au cas où le minimum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel visé au paragraphe II du présent article dépasse le maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel c'est le minimum qui sera recouvré .

IV - Concernant les établissements agricoles et de pêche soumis à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les établissements à caractère industriel commercial ou professionnel est égale à la taxe sur les immeubles bâtis au titre de chaque locale située à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale, calculée dans les mêmes conditions prévues par le paragraphe II du présent article .

V - Concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est répartie entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie

couverte de chaque centre ou agence situé à l'intérieur du périmètre de chaque collectivité locale.

SECTION 4

RECouvreMENT

Art. 39. - I Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article , la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est payée sur la base d'une déclaration selon un modèle fourni par l'administration comportant notamment :

- l'adresse du siège social de l'établissement et le matricule fiscal ,

- le cas échéant le nombre de filiales situées dans le périmètre de chaque collectivité locale, leurs adresses et leurs superficies ,

- le chiffre d'affaires brut local,

- la catégorie de l'immeuble,

II - La déclaration est déposée à la recette des finances dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel a été réalisé le chiffre d'affaires pour les personnes physiques et dans les vingt huit premiers jours du même mois pour les personnes morales .

III - Concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales, le gérant de chaque agence située dans une collectivité locale est tenu de conserver une copie de la déclaration visée au premier paragraphe du présent article, pour la faire valoir le cas échéant .

IV - La taxe est acquittée par les personnes visées au deuxième paragraphe de l'article 37 du présent code dans les mêmes délais prévus pour le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés .

SECTION 5

CONTROLE, RECouvreMENT, CONTENTIEUX ET SANCTIONS

Art. 40. - I - Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe du présent article, sont applicables à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial, ou professionnel les dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés relatives aux obligations, aux infractions, au contrôle, aux sanctions, au contentieux et à la prescription .

II - Sont applicables à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial, ou professionnel calculée conformément au paragraphe II de l'article 38 du présent code, les dispositions prévues aux articles 10 à 29 du présent code et relatives aux obligations, aux infractions, au contrôle, aux sanctions, au contentieux et à la prescription .

III - Le défaut de présentation des informations prévues par le paragraphe premier de l'article 39 du présent code , ou lorsque les informations présentées sont insuffisantes ou inexactes, la collectivité locale concernée met à la charge de la filiale située dans sa circonscription territoriale la taxe sur les immeubles bâtis, non susceptible de restitution même en cas de justification du paiement de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel .

CHAPITRE IV

TAXE HOTELIERE

SECTION I

CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE

Art. 41. - La taxe hôtelière est due par les exploitants des établissements touristiques tels que définis par la législation en vigueur.

SECTION 2

ASSIETTE DE LA TAXE

Art. 42. - La taxe hôtelière est calculée sur la base du chiffre d'affaires brut global réalisé par les personnes visées à l'article 41 du présent code

SECTION 3 TAUX DE LA TAXE

Art 43 - Le taux de la taxe hôtelière est fixé à 2 pour-cent

SECTION 4 RECouvreMENT

Art. 44. - sont applicables à la taxe hôtelière les dispositions du paragraphe V de l'article 38 du paragraphe I, du paragraphe II et du paragraphe III de l'article 39 du présent code relatives au recouvrement

Art. 45. - sont applicables à la taxe hôtelière les dispositions de l'article 40 du présent code relatives au contrôle, au recouvrement, au contentieux, aux sanctions et à la prescription .

CHAPITRE V TAXE SUR LES SPECTACLES

SECTION I CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE

Art. 46. - La taxe est due par les organisateurs de spectacles occasionnels .

Art. 47. - sont exonérés de la taxe sur les spectacles :

- Les spectacles exceptionnels organisés au profit des organisations de bienfaisance bénéficiant d'une subvention de l'Etat,

- Les spectacles de théâtre ou de musique organisés par des associations artistiques agréées, ne comportant pas la présence d'artistes professionnels, ayant pour but le développement de l'art .

- Les foires et les manifestations non payantes ,

- Les spectacles dont le prix d'entrée n'excède pas un montant fixé par décret .

SECTION 2 ASSIETTE DE LA TAXE

Art. 48. - La taxe est calculée sur la base de 50 pour-cent des recettes prévisionnelles, en considération du nombre de places offertes et du prix des billets .

SECTION 3 TAUX DE LA TAXE

Art. 49. -La taxe sur les spectacles est fixée à 6 pour-cent .

SECTION 4 RECouvreMENT

Art. 50. - La taxe sur les spectacles est payée par les personnes qui y sont soumises au profit des collectivités locales préalablement à la délivrance de l'autorisation des fêtes et spectacles.

SECTION 5 SANCTIONS

Art. 51. - le défaut de paiement de la taxe sur les spectacles donne lieu à l'application d'une pénalité égale au double du droit exigible, outre les sanctions pénales et administratives prévues par la législation en vigueur.

CHAPITRE VI CONTRIBUTION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS AUX DEPENSES DE PREMIER ETABLISSEMENT ET AUX GRANDES REPARATIONS DES VOIES, TROTTOIRS ET CONDUITES D'EVACUATION DES MATIERES LIQUIDES

Art. 52. - Est perçue une contribution des propriétaires riverains aux dépenses des travaux de premier établissement et des grandes réparations réalisées par les collectivités locales, relatives aux voies, trottoirs et conduites d'évacuation des matières liquides, ainsi qu'aux travaux d'aménagement des quartiers résidentiels et des zones industrielles et touristiques .

Le commencement des travaux et la perception de la contribution ne peuvent avoir lieu qu'après la parution d'un décret déclarant ces travaux d'utilité publique .

Art. 53. - La contribution des propriétaires riverains aux travaux visés à l'article 52 du présent code est fixée sur la base du montant global des travaux tel qu'il ressort de l'adjudication des travaux .elle est due par les propriétaires riverains ou leurs héritiers le cas échéant .

La contribution des riverains pour les grandes réparations sera fixée dans les limites de la période d'amortissement .

Les collectivités locales peuvent réduire le taux de la contribution à concurrence de 50 pour-cent de son montant . Dans ce cas, la collectivité locale supporte le reliquat des dépenses, et ce, pour tenir compte des cas sociaux visés au paragraphe II de l'article 6 du présent code .

La contribution est liquidée au titre des travaux relatifs aux voies et trottoirs selon la longueur des façades des immeubles appartenant aux propriétaires riverains qui y sont soumis et à égalité entre les propriétaires riverains au titre des autres travaux.

Art. 54. - Les propriétaires riverains seront avisés du montant de la contribution par lettre recommandée avec accusé de réception , et avec des délais impartis pour présenter les réclamations à la commission de révision prévue à l'article 56 du présent code .

Art. 55. - Les oppositions sont adressées par écrit durant les trente jours qui suivent la notification de la contribution, au président de la commission de révision appuyées de toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services compétents de la collectivité locale, contre remise d'un récépissé, ou au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception . Il sera statué sur les oppositions, après convocation des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au moyen d'un avis contre décharge signée par l'intéressé .

En cas d'empêchement , les propriétaires riverains peuvent se faire représenter devant la commission. Le défaut de présence des propriétaires riverains ou de leur représentant n'empêche pas la commission de statuer sur les oppositions .

Art. 56. - La commission de révision est composée :

- du président de la collectivité locale ou de son représentant ,
- de deux conseillers municipaux désignés par le président du conseil ,
- du receveur des finances ou de son représentant ,
- du secrétaire général ou de son représentant, sans droit de vote.

La commission est présidée par le président de la collectivité locale ou son représentant, qui pourrait convoquer toute personne dont l'avis technique serait utile .

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents . En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante . La commission de révision est tenue de notifier ses délibérations aux intéressés dans un délai d'un mois. Au vu des délibérations de la commission, un rôle de recouvrement est établi et devient exécutoire après sa signature par le président de la collectivité locale .

Art. 57. - Le commencement des opérations de recouvrement est annoncé par voie d'affiches et par insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 58. - Les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents en ce qui concerne le montant de leur contribution , dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission prévue à l'article 56 du présent code. Le pourvoi susvisé n'est recevable que si l'intéressé apporte la preuve qu'il a présenté son opposition à la commission de révision et qu'il a payé l'avance prévue par l'article 59 du présent code . Les jugements rendus par les tribunaux compétents sont définitifs. La saisine des juridictions compétentes n'est pas suspensive du recouvrement des droits constatés, objet du litige .

Art. 59. - La contribution des propriétaires riverains donne lieu au paiement d'une avance variant de 10 pour-cent à 30 pour-cent

du montant de la contribution . Les collectivités locales ont la faculté d'en fixer le taux dans ces limites, et ce en vertu d'un arrêté pris par le président de la collectivité locale.

Le reliquat est acquitté sans intérêt en cinq fractions annuelles égales à partir du mois suivant celui de l'achèvement des travaux .

Le défaut de paiement de la contribution ou d'une fraction de cette dernière donne lieu à l'application d'une pénalité annuelle égale à 10 pour-cent du montant de la contribution ou de la fraction .

Art. 60. - La collectivité locale est tenue de restituer les sommes perçues au titre de l'avance, aux propriétaires riverains concernés dans le cas où les travaux n'ont pas été réalisés dans les deux années qui ont suivi la date de publication du décret visé au deuxième paragraphe de l'article 52 du présent code .

CHAPITRE VII

DROITS DE LICENCE SUR LES DEBITS DE BOISSONS

Art. 61. - Le droit de licence est dû par les exploitants de café , bar, salon de thé et d'une façon générale de tous les établissements vendant des boissons à consommer sur place . Le droit est fixé selon un tarif qui tient compte des catégories des établissements conformément à la législation en vigueur .

Le tarif des droits est fixé par décret .

Art. 62. - Le droit de licence sur les débits de boissons à consommer sur place est perçu au vu d'une déclaration fournie par l'administration à déposer à la recette des finances moyennant une retenue de 10 pour-cent au profit du budget de l'Etat, pendant le mois de janvier de chaque année pour les établissements soumis à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel ou à la taxe hôtelière ou à l'occasion de la déclaration de l'impôt sur le revenu pour les redevables bénéficiant du régime forfaitaire d'imposition, ce droit est dû pour l'année entière quelle que soit la date de commencement ou de cessation de l'activité.

Art. 63 : sont applicables au droit de licence sur les débits de boissons les dispositions prévues par le paragraphe premier de l'article 40 du présent code et relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions, et à la prescription.

CHAPITRE VIII

TAXES ET REDEVANCES DIVERSES

SECTION I

REDEVANCES SUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES

Sous-section 1

Redevance pour légalisation de signature

Art. 64. - La "redevance pour légalisation de signature" est due sur la légalisation des signatures apposées sur les documents ,les contrats et leurs copies présentés par les particuliers pour légalisation, par le président de la collectivité locale ou son représentant.

Art. 65. - Le montant de la redevance perçue pour légalisation de signature et le numéro de la quittance délivrée devront être indiqués sur les originaux et toutes les copies des documents et contrats présentés pour l'égalisation de signature .

L'autorité concernée doit tenir un registre réservé aux opérations de légalisation de signature sur lequel seront portés l'objet des documents et contrats, dans l'ordre chronologique de leur présentation, ainsi que l'identité des personnes signataires de ces documents et contrats .

Sous-section 2

Redevance pour certification de conformité des copies à l'original

Art. 66. - La " redevance pour certification de la conformité des copies à l'original " est due sur la certification de la conformité à l'origine des copies des documents et des contrats présentés à cette certification et effectuée par le président de la collectivité locale ou son représentant. Sont applicables à la redevance les procédures prévues par l'article 65 du présent code, à l'exception des documents présentés par les services relevant de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics .

Sous-section 3

Taxes et redevances pour délivrance de certificats et actes divers

Art. 67. - "les taxes et redevances pour délivrance des certificats et actes divers" sont dues sur la délivrance des certificats et actes suivants :

- copies des actes de naissance, de décès, de mariages, d'arrêtés et de délibérations des collectivités locales ,
- extraits de naissance, de décès, de mariages et extraits d'arrêtés portant attribution ou cession de terres collectives à titre privé ,
- acte de mariage,
- livret familial,
- et certificats de validité de local, de possession et tous autres certificats délivrés par les collectivités locales conformément à la législation en vigueur.

SECTION 2

TAXE SUR LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Art. 68. - I : La "taxe sur les autorisations administratives" est due sur les autorisations administratives suivantes:

- 1) Autorisations d'abattage des animaux de boucherie pour la consommation privée hors les abattoirs municipaux ou régionaux ou dans les endroits réservés à cet effet par décision des gouverneurs ou des autorités locales ,
- 2) Autorisations d'occupation de la voie publique pour l'exercice de certains métiers, à l'intérieur des périmètres des collectivités locales ,
- 3) Autorisations des fêtes organisées pour des cérémonies familiales ou publiques et autorisations d'ouverture des cafés et établissements similaires après les heures réglementaires ,
- 4) Permis de bâtir des constructions individuelles ou collectives, ou de travaux de restauration ou de clôture ainsi que la prorogation ou le renouvellement de ces permis à l'exception des permis de bâtir des lieux de cultes et des locaux destinés à abriter les personnes âgées et les handicapés.
- 5) Autorisation d'inhumation ou d'exhumation ,
- 6) Permis de circulation des voitures de transport public et des voitures équipées de taximètres ,
- 7) Autorisations d'installation d'appareils de distribution de carburant sur la voie publique.
- 8) Toute autorisation administrative délivrée par la collectivité locale en vertu de la législation en vigueur .

II. Les taxes sur les autorisations administratives prévues par le paragraphe premier du présent article sont payables d'avance avant la délivrance de l'autorisation .

III. La taxe pour autorisation d'exercice de certains métiers sur la voie publique est payable d'avance journalièrement, mensuellement ou par trimestre .

IV. La taxe pour délivrance de permis de circulation des voitures de transport public et des voitures équipées de taximètre est payable annuellement indépendamment des droits de stationnement des voitures sur la voie publique.

SECTION 3

DROITS EXIGIBLES A L'INTERIEUR DES MARCHES

Sous-section 1

Droit général de stationnement

Art. 69. - Le " droit général de stationnement" est dû sur le stationnement des marchandises, animaux et denrées de toutes natures présentées à la vente dans l'enceinte des marchés quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels et des marchés de gros aménagés à cet effet ou sur des emplacements délimités réservés par la collectivité locale à la rencontre des vendeurs et des acheteurs. Ce droit est à la charge du vendeur.

Pour les marchés quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels, les collectivités locales peuvent instituer un droit particulier de stationnement dont le tarif est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée après approbation de l'autorité de tutelle, et ce, dans le cas où l'application du droit général de stationnement donne lieu à des sommes disproportionnées aux frais de gestion du marché.

Sous-section 2

Taxe sur le chiffre d'affaires des commissionnaires agréés et approvisionneurs du marché de gros

Art. 70 - "La taxe sur le chiffre d'affaires des commissionnaires agréés et approvisionneurs du marché de gros" est due sur le chiffre d'affaires réalisé par les commissionnaires agréés, les khaddars et autres intermédiaires et approvisionneurs du marché de gros ne vendant pas directement aux consommateurs.

Art. 71. - Sont exonérés de cette taxe :

- Les producteurs qui procèdent eux mêmes à la vente de leurs produits,

- Les groupements de producteurs constitués pour la vente des produits de leurs adhérents.

Art. 72 - Les commissionnaires agréés doivent :

- tenir des carnets à souche numérotés dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels est portée sur feuillet distinct chaque opération de vente aux détaillants ,

- tenir des carnets de relevés de comptes, numérotés dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels sont portés au jour le jour le détail des opérations qu'ils effectuent pour leurs mandants .

De même, les approvisionneurs des marchés et les autres intermédiaires ne vendant pas directement aux consommateurs, doivent tenir des carnets à souche, numérotés, dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels est portée sur feuillet distinct chaque opération de vente aux détaillants. Ces opérations seront récapitulées sur un bordereau journalier .

Les collectivités locales délivrent à chaque contribuable les carnets ci-dessus mentionnés

et dès qu'un carnet d'inscription des ventes aux détaillants est rempli, il sera soumis , assorti de toutes les pièces justificatives à la vérification des services de la collectivité locale concernée, dans un délai maximum de deux jours .

Art. 73. - Chaque contribuable est tenu de déposer auprès des services des collectivités locales chargés de la liquidation de la taxe , au plus tard le cinquième et le vingtième jour de chaque mois, un relevé récapitulatif des ventes réalisées au cours de la quinzaine précédente.

Ce relevé récapitulatif constitue un titre de perception, au vu duquel l'intéressé versera au comptant le montant de la taxe correspondante au receveur des finances .

Art. 74. - Tout retard dans le versement de la taxe donne lieu à l'application d'une pénalité égale à 1,25 pour-cent des sommes exigibles par mois ou fractions de mois écoulés depuis la date d'exigibilité de la taxe. Sans préjudice de ces pénalités, les contrevenants sont passibles de sanctions pénales et administratives en vigueur.

Sous-section 3

Droit de criée

Art. 75. - Le " droit de criée" est dû sur toutes les transactions ayant donné lieu à des enchères réalisées à l'intérieur des marchés même si elles ont été conclues sans le concours d'un crieur. Ce droit est à la charge du vendeur .

Sous-section 4

Le droit de pesage et de mesurage publics

Art. 76. - Le "droit de pesage et de mesurage publics" est dû sur les opérations de pesage et de mesurage effectuées par les

bureaux ouverts par les collectivités locales à cet effet ou sur les quais aménagés pour le chargement ou le déchargement des marchandises, ou à bord des navires ou en tout autre lieu sur demande. Le droit est à la charge du vendeur.

Art. 77. - Le droit est perçu au comptant par les peseurs-mesureurs assermentés contre délivrance d'un reçu d'un carnet à souche les montants perçus sont reversés à la recette des finances dans un délai maximum de deux jours .

Art. 78. - Si le résultat d'une opération effectuée par l'un des agents de pesage et mesurage publics assermentés , paraît douteux aux intéressés, ceux-ci ont le droit de faire procéder séance tenante à une contre-épreuve. Cette dernière est gratuite si elle décèle une erreur dans le résultat obtenu en premier lieu. Dans le cas contraire, les requérants sont tenus d'acquitter le droit afférent à la nouvelle opération selon les mêmes procédures prévues par l'article 77 du présent code.

Sous-section 5

Droit de colportage à l'intérieur des marchés

Art. 79. - Le "droit de colportage à l'intérieur des marchés " est dû sur le colportage à l'intérieur des marchés. Il est perçu indépendamment de la taxe pour autorisation d'occupation de la voie publique pour l'exercice de certains métiers telle que visée à l'article 68 du présent code.

Sous-section 6

Droit d'abri et de gardiennage

Art. 80. - Le "droit d'abri et de gardiennage" est dû sur le stationnement des véhicules et des bêtes aux emplacements réservés dans l'enceinte du marché en dehors des heures d'ouverture au public.

Sous-section 7

Taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer

Art. 81. - La "taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer" est due sur le contrôle sanitaire effectué sur les produits de la mer mis à la vente en gros. Cette taxe est à la charge du vendeur.

SECTION 4

TAXES ET REDEVANCES POUR CONCESSION, OCCUPATION OU USAGE DU DOMAINE COMMUNAL OU REGIONAL PUBLIC OU PRIVE

Sous-section 1

Taxe d'abattage

Art. 82. - La "taxe d'abattage" est due sur l'abattage des animaux dans les abattoirs et installations aménagés pour l'abattage des animaux de boucherie et assimilés.

Art. - 83. - En sus de la taxe d'abattage, les collectivités locales peuvent percevoir une redevance supplémentaire au titre du séjour des animaux destinés à l'abattage dans les abattoirs en dehors de l'horaire du travail ou en cas d'utilisation des équipements et aménagements existants en vue de l'échaudage et de la conservation des viandes.

Sous-section 2

Taxe de contrôle sanitaire sur les viandes

Art. 84. - La "taxe de contrôle sanitaire sur les viandes" est due sur le contrôle sanitaire des viandes ayant donné lieu à la perception de la taxe d'abattage au profit d'une autre collectivité locale ainsi que sur les viandes importées lorsqu'elles sont introduites à l'intérieur du périmètre d'une collectivité locale pour y être offertes à la consommation .

Sous-section 3

Redevances pour occupation temporaire de la voie publique

Art. 85. -I- La "redevance pour occupation temporaire de la voie publique relevant des collectivités locales" est due sur :

1) l'occupation temporaire de la voie publique par les cafétiers, restaurateurs, étalagistes et toute personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable,

2) Le stationnement des véhicules de transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique,

3) l'occupation de la voie publique à l'occasion de l'installation de chantiers de construction et sur les panneaux publicitaires à caractère commercial ainsi que sur les enseignes stores, vitrines, devantures et les pancartes fixés, faisant saillie, incrustés ou suspendus sur la voie publique et sur les façades des locaux destinés au commerce, à l'industrie et aux divers métiers ,

4) Les travaux au-dessous de la voie publique à l'exception des travaux d'entretien ne nécessitant pas le creusement de la voie publique .

II . La redevance pour occupation de la voie publique due par les cafétiers, les restaurateurs, les étalagistes et toute autre personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités applicables à la taxe pour autorisation d'occupation de la voie publique.

Sous-section 4

Redevance pour occupation du domaine public maritime

Art. 86. - La "redevance pour occupation du domaine public maritime" est due au titre de l'occupation des parties du domaine public maritime inclus dans le périmètre de la collectivité locale, et qui lui sont remis par le ministère concerné ou les organismes qui en relèvent, conformément aux conditions et aux modalités prévues par la législation en vigueur.

Art. 87. - Le défaut de paiement de la redevance pour occupation du domaine public maritime , dans un délai de quinze jours, après notification par le receveur des finances entraîne le retrait de l'autorisation délivrée par l'occupation du domaine public maritime.

Sous-section 5

Droit de concession dans les cimetières

Art. 88. - Le "droit d'octroi de concession dans les cimetières" est dû afin d'édifier " des tombes ou des cénotaphes".

Sous-section 6

Contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transports

Art. 89. - La contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transport est due par les propriétaires des nouvelles constructions ou de celles ayant fait l'objet d'extension ou de transformation partielle ou totale de leur usage lorsque, pour des raisons techniques ou économiques, il s'avère impossible pour leurs propriétaires de satisfaire aux normes de stationnement pour les moyens de transport telles que prévues par la réglementation en vigueur.

La liste des zones concernées par cette contribution sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme .

Art. 90. - La contribution prévue par l'article 89 du présent code est égale à :

- cent dinars par place de stationnement au parking pour les municipalités dont le nombre d'habitants dépasse vingt mille habitants sans excéder cinquante mille habitants ,

- deux cent cinquante dinars par place de stationnement à l'intérieur du parking pour les municipalités dont le nombre d'habitants dépasse cinquante mille habitants sans excéder cent mille habitants.

- cinq cents dinars par place de stationnement à l'intérieur du parking pour les municipalités dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants.

Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, le montant de la contribution est doublé pour les places de stationnement en défaut ou pour celles réaffectées à un autre usage sans autorisation .

SECTION 5

REDEVANCES POUR PRESTATIONS PUBLIQUES PAYANTES

Art. 91. - Les "redevances pour prestations publiques payantes " sont dues à l'occasion des prestations publiques fournies par les collectivités locales indiquées dans le tableau suivant :

Prestations publiques	Modalités de détermination de la redevance
1) Entretien des conduites de rejet des matières liquides à l'intérieur des périmètres des collectivités locales non comprises dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement.	La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation.
2) Conservation en fourrière des animaux, véhicule et toutes marchandises.	La redevance est à la charge des propriétaires des animaux véhicules ou marchandises saisies.
3) Contribution des collectivités locales aux travaux de généralisation de l'électrification et de l'éclairage public et de maintenance.	La redevance est à la charge des abonnés au réseau électrique résidant dans le périmètre de la collectivité locale concernée. Elle est perçue au moyen des factures de la consommation de l'électricité et du gaz
4) Enlèvement des déchets provenant de l'activité des établissements commerciaux ou industriels ou professionnels.	La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation.
5) Travaux et prestations individuelles autres que celles indiquées du présent code.	La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation.

SECTION 6

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 92. - Le tarif des redevances visées aux sections un, deux, trois, quatre, et cinq du chapitre VIII du présent code est fixé par décret à l'exception de la contribution pour la réalisation des parkings collectifs prévue par l'article 89 du présent code .

Art. 93. - Le tarif des redevances pour enlèvement des déchets non ménagers visées à l'alinéa 4 de l'article 91 du présent code est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle une convention annuelle est conclue à cet effet entre les bénéficiaires des prestations et la collectivité locale concernée, sous réserve des dispositions des législations en vigueur relative à la gestion des déchets dangereux .

Art. 94. - Les taxes et redevances prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre VIII du présent code sont perçues par le receveur des finances ou le mandataire de marché contre délivrance d'un reçu détaché d'un carnet à souche portant un numéro d'ordre, la date de délivrance, et le montant des taxes et redevances recouvrées.

Art. 95. - La redevance d'occupation du domaine public maritime visée à l'article 86 du présent code est perçue par voie de rôles établis par les collectivités locales concernées ou à l'occasion de la délivrance de l'autorisation d'occupation. Les rôles sont constatés auprès du receveur des finances après avoir été rendus exécutoires par l'autorité de tutelle.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-213 du 28 janvier 1997.

Monsieur Béchir Ben Achour, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à l'unité des affaires administratives et financières aux services communs de la Présidence de la République.

Par décret n° 97-214 du 28 janvier 1997.

Monsieur Hafedh Jaballi, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale aux services de bureau d'ordre, de l'informatique et de la documentation de la Présidence de la République.

Par décret n° 97-215 du 28 janvier 1997.

Madame Nabila Aloui épouse Manai, analyste, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale aux services communs de la Présidence de la République.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-216 du 27 janvier 1997.

Monsieur Mohamed Chaouch, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur à la direction générale du contrôle des dépenses au Premier ministère.

Par décret n° 97-218 du 27 janvier 1997.

Monsieur Sabri Boukthir, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des dépenses au ministère des communications relevant de la direction générale de contrôle des dépenses au Premier ministère.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, l'intéressé bénéficie de rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 97-220 du 27 janvier 1997.

Monsieur Mohamed Néjib Laâdidi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des dépenses au ministère de l'équipement et de l'habitat relevant de la direction générale de contrôle des dépenses au Premier ministère.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, l'intéressé bénéficie de rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 97-217 du 27 janvier 1997.

Monsieur Moncef Aouadi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur au bureau des bâtiments relevant du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés de l'Etat, au contrôle général des dépenses au Premier ministère.

Par décret n° 97-219 du 27 janvier 1997.

Madame Imen Fatar née Radhouane, administrateur, est chargée des fonctions de chef de bureau de contrôle des dépenses au ministère du tourisme et de l'artisanat relevant de la direction générale de contrôle des dépenses au Premier ministère.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, l'intéressée bénéficie de rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-221 du 29 janvier 1997.

Monsieur Salah Bouras, magistrat du troisième grade, est nommé premier président de la cour de cassation à compter du 1er février 1997, dans cette situation, il a rang et avantages de secrétaire d'Etat.

Par décret n° 97-222 du 29 janvier 1997.

Monsieur Mohamed Salah Ben Ayed, magistrat du troisième grade, est nommé inspecteur général au ministère de la justice à compter du 1er février 1997.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 1997, modifiant le règlement des retraites du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports.

Le premier ministre,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu le règlement des retraites du personnel des entreprises concessionnaires de production, transport et distribution du gaz et d'électricité annexé au décret du 26 août 1948 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 8 juillet 1994,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions des articles 9 paragraphe III. a - 10 - 11 - 12 - 15 - (§ III) - 16 bis paragraphe I du règlement des retraites annexé au décret susvisé du 26 août 1948 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 9 paragraphe 3 (nouveau). - A la pension de retraite et à la pension des survivants s'ajoutent le cas échéant l'indemnité familiale et l'indemnité pour revenu unique attribuées dans les mêmes conditions et selon les mêmes taux et modalités que les indemnités familiales servies aux agents en activité.

TITRE IV

La pension des survivants

Article 10 (nouveau). - I - Le conjoint survivant a droit à une pension de reversion égale à 75% de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait obtenue le jour de son décès nonobstant la condition de durée de service prévue à l'article 6 paragraphe 1.

II - Lorsque le conjoint survivant est la mère ou le père d'au moins trois enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 9 paragraphe II, il bénéficie de 75% de ladite majoration.

III - Toutefois, pendant la période de jouissance de la pension temporaire d'orphelin, la pension du conjoint survivant visée ci-dessus est réduite de 5% au titre du 3ème enfant et de 10% au titre de chacun des enfants survivants sans que le taux de la pension ne soit inférieur à 50% de la pension obtenue par le conjoint ou aurait obtenu le jour de son décès.

IV - Le paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l'intéressé se remarie après le décès de son conjoint. En cas de décès du nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension, révalorisée le cas échéant compte tenu des différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension, est rétabli sous réserve de non cumul de pension du conjoint survivant au titre de mariages successifs.

Toutefois au cas où le conjoint survivant ouvre droit à une nouvelle pension au titre du second mariage seule la pension dont le montant est plus élevée est servie.

Le conjoint survivant peut cumuler la pension de reversion avec une pension qui lui aurait été concédée au titre de ses services personnels.

Article 11 (nouveau)

I - L'orphelin bénéficie jusqu'à l'âge de vingt et un (21) ans d'une pension égale à 10% de la pension de retraite dont l'agent avait bénéficié ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès.

A la pension temporaire d'orphelin s'ajoute le cas échéant l'indemnité familiale dans les mêmes conditions et selon les mêmes taux dont aurait pu bénéficier effectivement l'agent décédé.

Toutefois, en cas d'ouverture de droit à la pension temporaire d'orphelin et à l'indemnité familiale d'une part et à la majoration pour enfants prévue à l'article 10 d'autre part seul est servie la prestation la plus favorable.

Le total des pensions d'orphelin et la pension du conjoint survivant ne doit pas dépasser le montant de la pension de l'agent. Dans le cas où ce total dépasse le montant de la pension de l'agent il est procédé à la réduction de la pension du conjoint survivant conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe trois.

II - Au cas de décès du conjoint ou si celui-ci n'ouvre pas droit à pension ou est déchu de ses droits, les droits définis à l'article 10 passent aux enfants âgés de moins de 21 ans et la pension de 10% est maintenue à partir du 2ème, à chaque enfant mineur dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

III - La pension d'orphelin est supprimée à tout enfant qui contracte mariage ou qui perçoit un salaire au moins égal 60% de celui d'un agent stagiaire de la catégorie 1, des entreprises assujetties au présent règlement.

IV - Les dispositions des paragraphes I - II et III sont applicables aux orphelins qui, à la date du décès de l'agent, sont atteints d'une maladie incurable ou d'une incapacité permanente les mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité lucrative et ce, sans tenir compte de la condition d'âge prévue au paragraphe I du présent article.

Article 12 (nouveau)

I - Lorsqu'il existe un conjoint et des enfants mineurs de plusieurs lits par suite de mariages antérieurs de l'agent la pension du conjoint survivant est maintenue au taux de 50% celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10% dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article 11.

Lorsque les enfants mineurs issus de lits différents sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant se partage en parties égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10% des enfants étant attribuée dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article 11.

II - Le droit à pension de reversion commence à courir le lendemain du décès qui lui donne ouverture.

Le droit à reversion d'une pension de retraite à jouissance différée est ouvert immédiatement lorsque le titulaire de cette pension décède avant d'avoir atteint l'âge fixé pour l'entrée en jouissance.

Article 15 paragraphe III. (nouveau) - En cas de décès d'un agent retraité, la pension est payée au conjoint survivant jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé et le paiement de la pension des ayants-droit commence au premier jour du mois suivant.

Si le montant définitif de la pension n'est pas un multiple de douze, il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieurs.

Article (16 bis) paragraphe I nouveau. - L'agent mis à la retraite est tenu sous peine de déchéance, de présenter à la caisse, dans le délai de cinq ans, à partir de la cessation de ses fonctions une demande de liquidation ainsi que tous renseignements et pièces demandées par cette dernière.

Le même délai est imparti aux conjoints survivants et aux orphelins pour faire valoir leurs droits, ce délai court, soit du jour du décès du mari, soit du jour du décès du père ou de la mère suivant le cas.

Passé ce délai le service de la pension court à partir de la date du dépôt de la demande.

Art. 2. - Sont abrogées les dispositions de l'article 13 du règlement des retraites annexé au décret susvisé du 26 août 1948.

Tunis, le 27 janvier 1997.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 janvier 1997, modifiant l'arrêté du 18 novembre 1978, relatif au régime complémentaire de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 95-101 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocations de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-1429 du 30 juin 1994,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 18 novembre 1978, relatif au régime complémentaire de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants,

Arrête :

Article unique. - Les articles 21, 22, 24 et 30 de l'arrêté du 18 novembre 1978 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 21 (nouveau). - Le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'un participant, remplissant au moment de son décès la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse ou d'invalidité bénéficie d'une pension de survivants.

Article 22 (nouveau). - La pension de survivant est due lorsque les liens de mariage existent au moment du décès du conjoint assuré.

Article 24 (nouveau). - Le paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l'intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l'âge de 55 ans.

En cas de décès du nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension revalorisé, le cas échéant, compte tenu des différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension, est rétabli.

Le cumul de pensions de conjoint survivant au titre de mariages successifs est interdit.

Toutefois, au cas où le conjoint survivant ouvre droit à une nouvelle pension de conjoint survivant au titre du second mariage, seule la pension dont le montant est le plus élevé est servie.

Article 30 (nouveau). - En aucun cas le montant cumulé des pensions de conjoint survivant et d'orphelins, ne doit excéder le montant de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt. Il est procédé, le cas échéant, à une réduction temporaire des pensions d'orphelins.

Tunis, le 27 janvier 1997.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 97-230 du 3 février 1997, relatif à l'exonération des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne à l'aéroport international du 7 novembre de Tabarka et à l'aéroport international de Tozeur-Nefta.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne,

Vu la loi n° 62-66 du 17 décembre 1962, portant ratification du protocole signé à La Haye le 28 septembre 1955, portant modification de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929,

Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l'office des ports aériens de Tunisie,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993 et par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne, ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié,

Vu le décret n° 74-864 du 11 septembre 1974, relatif à la fixation du coût de la protection météorologique pour la navigation aérienne et notamment sous article 5 et les textes subséquents qui l'ont complété ou modifié,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-59 du 11 janvier 1993 et par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,

Vu le décret n° 93-1154 du 17 mai 1993, relatif aux redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne tel que modifié et complété par le décret n° 95-1326 du 24 juillet 1995,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - sont exonérés, pendant une période de trois années à partir du 14 décembre 1996, les passagers et les aéronefs du paiement des redevances exigées à l'aéroport international du 7 novembre de Tabarka et à l'aéroport international de Tozeur-Nefta en application du décret susvisé n° 93-1154 du 17 mai 1993 tel que modifié et complété par le décret n° 95-1326 du 24 juillet 1995 et se rapportant :

- à l'atterrissage,

- à l'usage du balisage lumineux,

- à l'usage des installations et des services de route de la navigation aérienne,

- au stationnement,

- à l'embarquement et à la sécurité.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des finances, du transport et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 97-223 du 27 janvier 1997.

Monsieur Abdelmajid Abdelmoula, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur de l'organisation des transports terrestres à la direction générale des transports terrestres au ministère du transport.

Par décret n° 97-224 du 27 janvier 1997.

Monsieur Nabil Chettaoui, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des études et de l'exploitation du transport aérien à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

Par décret n° 97-227 du 27 janvier 1997.

Monsieur Ali Bacha, ingénieur principal, est chargé des fonctions d'inspecteur en chef du transport à l'inspection générale au ministère du transport.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 97-225 du 27 janvier 1997.

Monsieur Chaouki Mustapha, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études économiques à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

Par décret n° 97-226 du 27 janvier 1997.

Monsieur Majdi Ghorbal, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des études du trafic à la direction générale de la planification et des études au ministère du transport.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 97-228 du 27 janvier 1997, portant majoration des taux de l'indemnité de rédaction allouée au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992, fixant statut particulier du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 92-2086 du 23 novembre 1992, relatif aux indemnités allouées aux agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2481 du 13 décembre 1993,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité de rédaction allouée au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière prévus par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er juillet 1996 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1996
Rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière	30 dinars
Rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière	30 dinars
Rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière	30 dinars
Rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière	30 dinars
Rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière	26 dinars

Art. 2. - Est fixé comme suit le montant de l'augmentation globale durant la période 1996-1998 allouée aux agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière bénéficiaires de l'indemnité de rédaction.

Grades	Montant global de la majoration durant la période 1996 - 1998
Rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière	90 dinars
Rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière	90 dinars

Grades	Montant global de la majoration durant la période 1996 - 1998
Rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière	90 dinars
Rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière	90 dinars
Rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière	80 dinars

Art. 3. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 11 mai 1993, fixant les modalités de recrutement des rédacteurs généraux, des rédacteurs en chef, des rédacteurs principaux, des rédacteurs et des rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-82 du 3 août 1992,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992, fixant le statut particulier du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-819 du 11 avril 1994,

Vu l'arrêté du 11 mai 1993, fixant les modalités de recrutement des rédacteurs généraux, des rédacteurs en chef, des rédacteurs principaux, des rédacteurs et des rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 11 mai 1993 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I - Pour les candidats externes

A) Lors de la candidature au concours :

1) une demande de candidature avec signature non légalisée,

2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux

pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite aux épreuves écrites

Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,

2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3 - un certificat médical (l'original), datant de moins de trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4 - une copie dument certifiée conforme à l'original du diplôme.

II - Pour les candidats internes

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

1 - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant qu'il remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou son représentant,

3 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

Vu

*Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 19 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs centraux de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-903 du 15 mai 1995,

Vu l'arrêté du 19 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs centraux de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 19 mai 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I - Pour les candidats externes

A) Lors de la candidature au concours :

1) une demande de candidature avec signature non légalisée,

2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite aux épreuves écrites

Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,

2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3 - un certificat médical (l'original), datant de moins de trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4 - une copie dument certifiée conforme à l'original du diplôme.

II - Pour les candidats internes

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

1 - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant qu'il remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou son représentant,

3 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

Vu

*Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-903 du 15 mai 1995,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 11 mai 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I - Pour les candidats externes

A) Lors de la candidature au concours :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite aux épreuves écrites

Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,
- 2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- 3 - un certificat médical (l'original), datant de moins de trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4 - une copie dument certifiée conforme à l'original du diplôme.

II - Pour les candidats internes

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- 1 - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant qu'il remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,
- 2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou son représentant,
- 3 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,
- 4 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 22 février 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 95-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 22 février 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux à la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 1996 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A) Lors de la candidature au concours :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite au concours

Tout candidat ayant réussi à l'épreuve orale doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,
- 2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- 3 - un certificat médical (l'original), datant de moins de trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4 - une copie dument certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 22 février 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs de travaux à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 95-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 22 février 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux à la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 1996 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A) Lors de la candidature au concours :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite au concours

Tout candidat ayant réussi à l'épreuve orale doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,
- 2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- 3 - un certificat médical (l'original), datant de moins de trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4 - une copie dument certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'inspection de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-903 du 15 mai 1995,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'inspection de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 11 mai 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I - Pour les candidats externes

A) Lors de la candidature au concours :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite aux épreuves écrites

Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,
- 2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- 3 - un certificat médical (l'original), datant de moins de trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4 - une copie dument certifiée conforme à l'original du diplôme.

II - Pour les candidats internes

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- 1 - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant qu'il remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,
- 2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou son représentant,
- 3 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,
- 4 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-903 du 15 mai 1995,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 11 mai 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I - Pour les candidats externes

A) Lors de la candidature au concours :

1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite aux épreuves écrites

Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,

2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3 - un certificat médical (l'original), datant de moins de trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4 - une copie dument certifiée conforme à l'original du diplôme.

II - Pour les candidats internes

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

1 - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant qu'il remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou son représentant,

3 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

Vu

*Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, fixant le statut particulier des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-307 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs à la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 11 mai 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I - Pour les candidats externes

A) Lors de la candidature au concours :

1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite aux épreuves écrites

Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,

2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3 - un certificat médical (l'original), datant de moins de trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4 - une copie dument certifiée conforme à l'original du diplôme.

II - Pour les candidats internes

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

1 - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant qu'il remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou son représentant,

3 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'analystes à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, fixant le statut particulier des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-307 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'analystes à la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 11 mai 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I - Pour les candidats externes

A) Lors de la candidature au concours :

1) une demande de candidature avec signature non légalisée,

2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite aux épreuves écrites

Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,

2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3 - un certificat médical (l'original), datant de moins de trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4 - une copie dument certifiée conforme à l'original du diplôme.

II - Pour les candidats internes

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

1 - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant qu'il remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou son représentant,

3 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 7 juillet 1995, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'agents de constatation de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-903 du 15 mai 1995,

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'agents de constatation de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I - Pour les candidats externes

A) Lors de la candidature au concours :

1) une demande de candidature avec signature non légalisée,

2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite aux épreuves écrites

Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,
- 2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- 3 - un certificat médical (l'original), datant de moins de trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4 - une copie dument certifiée conforme à l'original du diplôme.

II - Pour les candidats internes

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- 1 - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant qu'il remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,
- 2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou son représentant,
- 3 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,
- 4 - une ampliation dument certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 7 juillet 1995, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de préposés de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-903 du 15 mai 1995,

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de préposés de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A) Lors de la candidature au concours :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite au concours

Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un (1) an,

2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3 - un certificat médical (l'original), datant de moins de trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4 - une copie dument certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 2. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 27 janvier 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 94-2341 du 16 novembre 1994, portant nomination de Monsieur Dali Jazi ministre de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 96-2258 du 25 novembre 1996, chargeant Monsieur Mohamed Moncef Elgaïed professeur de l'enseignement supérieur des fonctions de directeur général de la recherche scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Moncef Elgaïed professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de directeur général de la recherche scientifique et technique est autorisé à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 25 novembre 1996 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 1997.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 27 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en droit.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 88-1880 du 4 novembre 1988, fixant le régime des études et des examens en vue de la maîtrise en sciences juridiques délivrée par la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 89-1081 du 10 août 1989, fixant le régime des études et des examens de la maîtrise en droit et en sciences politiques à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis,

Vu le décret n° 89-1227 du 25 août 1989, fixant le régime des études et des examens en vue de la maîtrise en droit à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse,

Vu le décret n° 90-572 du 30 mars 1990, fixant le régime des études et des examens à la faculté de droit de Sfax, tel que modifié par le décret n° 92-774 du 27 avril 1992,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales fondamentales et techniques,

Vu l'arrêté du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en droit, tel que modifié par l'arrêté du 2 mai 1996,

Sur proposition des conseils scientifiques,

Après délibération des conseils des universités,

et habilitation du conseil des universités,

Arrête :

Article unique. - L'article 13 de l'arrêté du 3 novembre 1995 ci-dessus visé, est modifié comme suit :

Art. 13. (nouveau) - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993 ci-dessus visé, ne peut être accordé pour les modules faisant l'objet de travaux dirigés.

Tunis, le 27 janvier 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif du tableau des parcelles expropriées au profit de l'agence foncière d'habitation par le décret n° 79-348 du 5 avril 1979 paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 27 en date du 17 avril 1979.

(Application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976).

N° d'ordre : 60

N° du titre foncier : 37563 Tunis S2 (partie)

N° de la parcelle sur le plan : 1 et 2

Situation de la parcelle : Nabeul "B" (partie)

Nature de la parcelle : terrain agricole

Superficie expropriée : 29a 71ca

Nom du propriétaire : Mohamed dit El Halfaoui Ben Amor Ben El Halfaoui El Oueslati.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 97-229 du 27 janvier 1997.

Monsieur Mustapha Belhadj Yahia, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère du commerce.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE**

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du développement économique du 27 janvier 1997.

Conformément aux dispositions des articles 15 et 17 nouveau de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, Madame Houda Ben Amor Metoui est chargée des fonctions de contrôleur d'Etat auprès du centre international des technologies de l'environnement de Tunis et ce à partir du 2 décembre 1996.

Par arrêté du ministre du développement économique du 27 janvier 1997.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'office de développement du sud, Messieurs :

Ahmed Smaoui : représentant du ministère de l'agriculture, en remplacement de Monsieur Hamadi El Hattab.

Mustapha Ben Ahmed : représentant du ministère des finances, en remplacement de Monsieur Ali Ahmed.

Abderrazak Derbal : représentant du gouvernorat de Tataouine, en remplacement de Monsieur Farah Souid.